

BJE - BOLETIM JURÍDICO ESPECIAL (12 DE FEVEREIRO DE 2025)

**TJRJ reconhece AIRBNB como responsável por substituição e
convalida Lei Municipal que impõe à plataforma digital a obrigação de reter e
repassar o ISSQN devido pelos proprietários de bens imóveis postos à hospedagem
por seu intermédio.**

Prezados (as) Srs. (as) Associados (as) da ABRASF,

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu que a oferta e contratação de imóveis na plataforma Airbnb caracteriza a prestação de serviços de hospedagens, sujeitando-se ao imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) cobrado pelo Município de Petrópolis/RJ.

Na ação declaratória movida pela municipalidade fluminense, a 8ª Câmara de Direito Público do TJRJ acordou, também à unanimidade, que a plataforma se enquadra na previsão legal da lei local, que define os casos de responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento do ISSQN.

A [decisão colegiada](#) julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Petrópolis, reformando a sentença de primeiro grau que julgara improcedentes os pedidos realizados na [Ação Declaratória nº 0009610-89.2022.8.19.0042](#). A ação objetiva o reconhecimento da existência da relação jurídico-tributária entre o Município e a plataforma Airbnb, especificamente no diz respeito à responsabilidade por substituição pelo recolhimento e repasse dos valores de ISSQN devidos por seus usuários-anfitriões na prestação de serviço de hospedagem no Município de Petrópolis. Além disso, buscava que fosse reconhecida como obrigatória a realização e manutenção pelo Airbnb de inscrição fiscal junto à Fazenda Municipal.

Na petição inicial e no recurso de apelação, o Município destacou que a responsabilização preconizada está prevista no art. 182, §15, incisos 9.1 e 9.2 do [Código Tributário Municipal de Petrópolis](#). Confira-se a redação, *in verbis*:

“Art. 182. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS tem como fato gerador a prestação de serviços, por empresas ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, ainda que não constitua a atividade preponderante do prestador.

[...]

§ 15. No caso dos subitens 9.01 e 9.02 da lista de serviços anexa, notadamente quando o agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres for efetivado por intermédio de plataformas eletrônicas, congêneres e/ou por pessoas jurídicas com sede em Município diverso do de Petrópolis, estas serão as responsáveis tributárias, por substituição, pela retenção do ISS - Imposto Sobre Serviços - correspondente, quando os referidos serviços se aperfeiçoarem no Município de Petrópolis, devendo, na forma da Lei municipal, requerer e manter inscrição

municipal, bem como, transferir a resultante das referidas retenções à Fazenda do Município de Petrópolis.

[...]

9.01 *Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).*

[...]

9.02 *Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.”.*

Inicialmente, o juízo de origem compreendeu que não cabia ao Poder Judiciário interferir na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, posto que o princípio da autotutela a Administração Pública contempla o poder-dever de exarar seus próprios atos e de revisá-los.

No entanto, o Acórdão prolatado pela Oitava Câmara de Direito Público do TJRJ, sob relatoria da Desembargadora Margaret de Oliveira Valle dos Santos, deu provimento ao apelo municipal. Neste sentido, afastou os argumentos do Airbnb de que *“a atividade preponderante da plataforma é a de licenciamento de software”* – cuja tributação já seria realizada pelo Município de São Paulo¹, onde está estabelecida a sua sede (o seu alegado estabelecimento prestador desse serviço informático) – e que isso teria o condão de afastar a sua responsabilização quanto ao pagamento do ISSQN incidente sobre as diárias, tampouco na qualidade de responsável-substituto tributário.

A Desembargadora Relatora assinala em seu voto que *“o objeto social da empresa se mostra híbrido e mais complexo do que a Empresa buscou demonstrar. Isso se dá em razão do fato de que o condicionamento ao pagamento de percentual sobre o lucro de cada transação entre anfitrião e hóspede evidenciam que a plataforma presta serviço de caráter intermediário, ainda que de forma subsidiária”*.

Com efeito, estar-se-ia diante da prestação de três serviços: (i) licenciamento de *software*; (ii) hospedagem, com responsabilidade tributária; e e (iii) intermediação, corretagem ou agenciamento destes serviços.

Neste diapasão, o Tribunal reconheceu que:

- (i) A tributação sobre o licenciamento de *software* deve ser realizada em São Paulo – uma vez que este é o município em que o Airbnb está estabelecido – ainda que nada tenha declarado acerca da base de cálculo do ISSQN devidos sobre tais serviços;

¹ No Município de São Paulo, a alíquota de ISSQN para licenciamento de software é de 2,9%, ao passo que o serviço de intermediação de hospedagem é tributado pela alíquota de 5% (<https://capital.sp.gov.br/web/fazenda/w/servicos/iss/2497>).

- (ii) Afirmou-se como premissa que as contratações realizadas junto à plataforma qualificam-se como contratação de serviços de hospedagem (mediante o pagamento de diárias), enquadrando-se na previsão do artigo 23 da Lei Geral do Turismo (Lei Federal 11.771/2008) – inclusive porque são realizados em imóveis mobiliados, e infraestrutura necessária ao uso temporário – sem finalidade residencial – como limpeza e conservação de imóveis, não caracterizando a locação por temporada. Portanto, a atividade se submete também à incidência das regras legais de responsabilidade tributária (por substituição) vigentes no Município de Petrópolis, determinando-se assim a obrigação de retenção e de recolhimento do ISSQN por parte do Airbnb, em relação a cada hospedagem contratada por meio do seu respectivo site ou aplicativo digital, devendo a base de cálculo ser o valor da diária cobrada do hóspede;
- (iii) Cumpre destacar, ainda, que a ação não tratou diretamente dos serviços de intermediação da hospedagem. Com efeito objeto da lide definido a partir da petição inicial formulada pelo Município de Petrópolis se restringe à incidência do ISSQN nos serviços prestados por meio da plataforma Airbnb e sua responsabilização por substituição tributária.

Por isso, **o acórdão não se manifestou quanto à necessidade da Airbn realizar o recolhimento de ISSQN da quantia obtida por meio da taxa de intermediação, cobrada pela plataforma como “Taxa de Serviço” ou com base em percentual do preço auferido por seus usuários-anfitriões nas transações de hospedagem.**

Embora não enfrentada, esta questão se mostra relevante, sobretudo em razão da indiscriminação das rubricas cobradas dos anfitriões e hóspedes-contratante, pela Airbnb.

Atualmente, a AIRBNB, quando da celebração de uma transação de hospedagem entre os seus usuários, realiza a cobrança de uma “Taxa de Serviço”, na qual está incluída tanto a Taxa de Intermediação (que tem como base o lucro obtido pelo anfitrião na hospedagem), quanto a Taxa de Licenciamento de *Software*, em proporções não discriminadas. Tal indefinição encontra semelhança na discussão acerca da tributação da venda e imóveis na planta quando construídos pelas incorporadoras, uma vez que, nestes casos, diante da vinculação da prestação de serviço de construção e da venda dos imóveis, a base de cálculo do ITBI engloba a aquisição de fração ideal do bem imóvel cumulada com obrigação de fazer assumida ². Dessa

² STJ. AREsp nº 2.508.461/RS. Primeira Turma. Relatoria: Min. Gurgel de Faria. DJe: 18/06/2024.
Disponível em:

maneira, caso haja hipótese de incidência, na legislação local, de ISSQN sobre o serviço de intermediação de serviços de hospedagem, mostra-se possível, em função da ausência de especificidade da plataforma, realizar a tributação sobre os dois valores conglobados.

Com base nestes fatos e argumentos é que a 8ª Câmara de Direito Público do TJRJ desconstituiu a sentença prolatada pelo Juízo de origem, reconhecendo a relação jurídico-tributária da Empresa, atribuindo a ela a obrigação de retenção e repasse do ISSQN decorrente das operações por ela intermediadas que envolvem os imóveis localizados em Petrópolis/RJ, na qualidade de substituta tributária.

Após a publicação do acórdão, o Airbnb opôs embargos de declaração (em 21 de janeiro de 2025), reafirmando que possui como atividade principal a prestação de serviços tecnológicos e não a prestação de serviços de intermediação de hospedagem. Sustentou também que a atividade realizada por seus usuários não pode ser confundida com serviços de hospedagem, referindo-se à atividade como locação por temporada (prevista no art. 48 da [Lei nº 8245/1991, a Lei do Inquilinato](#)).

Outra questão levantada pela Empresa no recurso se refere à omissão do Acórdão quanto à *inconstitucionalidade da exigência de manutenção da inscrição municipal*. Segundo a Companhia, uma vez que ela está sediada em São Paulo, a sua inscrição no Município de Petrópolis não seria exigível, com base na declaração de inconstitucionalidade do Cadastro de Prestadores de Outros Municípios (CPOM), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.167.509/SP, julgado em sede de Repercussão Geral.

Ressalta-se que, até o presente momento, os aclaratórios não foram apreciados pela Câmara, uma vez que se aguarda a apresentação de Contrarrazões aos Embargos de Declaração pelo Município de Petrópolis para que o recurso seja pautado e julgado.

De todo modo, a decisão reforça as razões favoráveis à tributação das vendas de diárias em imóveis residenciais por meio de plataformas eletrônicas e aplicativos digitais do tipo Airbnb, alinhando-se às recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, nas quais a atividade desempenhada pela Airbnb (e por seus anfitriões) são definidas como “**contratos atípicos de hospedagem**”³, e não como locações por temporada.

O acórdão reforça a posição e a orientação desta Assessoria quanto à necessidade de efetiva inclusão da plataforma (e dos outros novos meios transacionais, sobretudo digitais) nas relações jurídico-tributárias municipais.

Por fim, cabe destacar que, [Segundo dados da própria Empresa](#), em 2023, os seus serviços de intermediação de hospedagem estiveram presentes em mais de 2.330

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202304249953&dt_publicacao=18/06/2024

³ STJ. RESp nº 1819075/RS. Quarta Turma. Relatoria: Min. Raul Araújo. DJe: 16/10/2023. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=212577519®istro_numero=201900606333&peticao_numero=202100527618&publicacao_data=20231016&formato=PDF

municípios brasileiros. Somente no Rio de Janeiro, o próprio site da Airbnb ([Inside Airbnb](#))⁴ informa que ela oferta atualmente (fevereiro de 2025) exatos **39.499 imóveis** destinados à hospedagem, com uma média de estadias vendidas é de **47 dias por ano** e **ticket médio pago** de R\$ 1.138, resultando num faturamento anualizado de **R\$ 2,11 bilhões**.

Aplicando-se a alíquota de 5% de ISSQN vigente no Rio de Janeiro sobre o total de diárias pagas por hóspedes, via plataforma, chega-se a um potencial anual de arrecadação de ISSQN no montante de mais de R\$ 105 milhões.

Esses dados traduzem a importância e a urgência da efetivação da tributação do Airbnb, preservando a competição legal com hotéis, pousadas, *hostels* e outros meios de hospedagem regulares, e, assegurando, especialmente, importante arrecadação para as finanças públicas dos Municípios brasileiros, especialmente para os que tem grande número de imóveis destinados a essa atividade não-residencial.

Esta Assessoria informa, por fim, que já procurou a PGM de Petrópolis/RJ, visando a apoiar aquela municipalidade na defesa da tese nas instâncias e graus judiciais futuros, na qualidade de *amicus curiae*.

Em breve traremos os desdobramentos do caso, que ainda não transitou em julgado.

Era o que tinha a relatar.

Atenciosamente,

Ricardo Almeida Ribeiro da Silva

Assessoria Jurídica da ABRASF

⁴ Embora a plataforma “Inside Airbnb” apresente dados da plataforma por todo o mundo, no Brasil, apenas os imóveis localizados no Rio de Janeiro estão listados.